ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 208-КГ15-1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва 6 марта 2015 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Крупнов И.В., изучив кассационную жалобу руководителя ФКУ «Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Амурской области и Республике Саха (Якутия)» (далее – Управление) на решение Белогорского гарнизонного военного суда от 13 мая 2014 г. и апелляционное определение судебной коллегии Дальневосточного окружного военного суда от 15 июля 2014 г. по гражданскому делу об оспаривании Звягинцевым А.В. действий руководителя Управления, связанных с отказом в выплате единовременного поощрения, установленного приказом Министра обороны Российской Федерации от 20 мая 2010 г. № 500,

установил:

решением Белогорского гарнизонного военного суда от 13 мая 2014 г., оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, заявление Звягинцева удовлетворено.

Действия руководителя Управления признаны незаконными и на указанное должностное лицо возложена обязанность обеспечить производство выплаты Звягинцеву А.В. единовременного поощрения в размере 75 процентов должностного оклада в соответствии с приказом командира войсковой части 62266 от 14 марта 2014 г. № 46.

Определением судьи Дальневосточного окружного военного суда от 25 сентября 2014 г. в передаче кассационной жалобы руководителя Управления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, руководитель Управления, выражая несогласие с судебными постановлениями, просит их отменить и принять новое решение об отказе в удовлетворении требований заявителя.

В обоснование своей позиции он приводит доводы аналогичные тем, которые были изложены ранее в жалобе, поданной в окружной военный суд.

Изучив материалы гражданского дела, прихожу к следующим выводам.

В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются такие существенные нарушения норм материального или процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Таких оснований для отмены или изменения обжалуемых судебных постановлений не имеется.

По делу установлено, что подполковник Звягинцев А.В. приказом Министра обороны Российской Федерации от 5 декабря 2013 г. № 933 награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени.

Командиром войсковой части 62266 14 марта 2014 г. издан приказ № 46 о выплате заявителю единовременного поощрения, предусмотренного приказом Министра обороны Российской Федерации от 20 мая 2010 г. № 500 «О единовременном поощрении отдельных категорий военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооружённых Сил Российской Федерации» (далее – Приказ).

Согласно данному нормативному правовому акту Министерства обороны Российской Федерации военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, при награждении указанной медалью подлежала производству выплата единовременного поощрения в размере 75 процентов должностного оклада.

Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации, официально опубликован и действовал до 6 января 2015 г., то есть в период, когда возникли оспариваемые правоотношения.

В связи с этим следует признать, что суды пришли к правильному выводу о незаконности действий руководителя Управления, связанных с отказом в выплате Звягинцеву А.В. единовременного поощрения.

Мнение автора кассационной жалобы об отсутствии у Министра обороны Российской Федерации права устанавливать выплаты является ошибочным, поскольку в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О статусе военнослужащих» (в ред. Федерального закона от 08.11.2011 № 309-ФЗ) военнослужащим с учётом выполняемых ими задач, а также условий и порядка прохождения ими

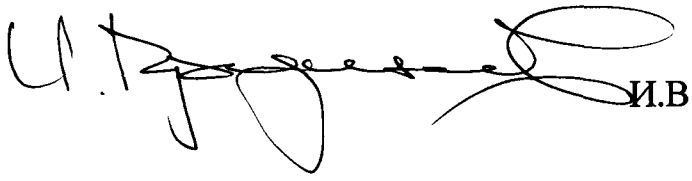
военной службы одновременно с денежным довольствием нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти устанавливаются отдельные выплаты. Подобная норма содержалась и в п. 9 указанной статьи в редакции, действовавшей до 1 января 2012 г.

Обоснованность данного вывода подтверждается и тем, что оспариваемое единовременное поощрение было отменено только в январе 2015 г. в связи с изданием Министром обороны Российской Федерации, действовавшим в рамках предоставленных ему законом полномочий, приказа от 15 ноября 2014 г. № 841 (официально опубликован в «Российской газете» 26 декабря 2014 г.).

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 381 и ст. 383 ГПК РФ,

определил:

в передаче кассационной жалобы руководителя ФКУ «Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Амурской области и Республике Саха (Якутия)» на решение Белогорского гарнизонного военного суда от 13 мая 2014 г. и апелляционное определение судебной коллегии Дальневосточного окружного военного суда от 15 июля 2014 г. для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказать.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации  И.В. Крупнов